

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

สำนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 915/2564

นาง ช.

โจทก์

จำเลย

ตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 มาตรา 42 ปกติคดีจะถึงที่สุดนับแต่วันที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้คู่ความฟัง เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ซึ่งคู่ความยื่นคำร้องขอฎีกาพร้อมคำฟ้องฎีกาและศาลฎีการับไว้พิจารณา คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบก็ยังไม่ถึงที่สุด แต่หากศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาไว้พิจารณา คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นที่สุดนับแต่วันที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคำสั่งไม่รับฎีกานั้น ตามมาตรา 46 วรรคสาม เมื่อคดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องขออนุญาตขยายระยะเวลายื่นฎีกา แต่โจทก์ไม่ได้ยื่นคำร้องขอฎีกาและคำฟ้องฎีกาภายในกำหนดเวลาที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยาย คดีนี้จึงต้องถึงที่สุดตามมาตรา 42 โดยถึงที่สุดนับแต่วันที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้คู่ความฟัง

คดีสืบเนื่องจากศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำคุกจำเลย 50 ปี โดยศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาล

อุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โจทก์ยื่นคำร้องขออนุญาตขยายระยะเวลายื่นฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาจนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 โจทก์ไม่ได้ยื่นฎีกาภายในกำหนดเวลาที่ศาลชั้นต้นอนุญาต วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดระบุในหมายว่าคดีถึงที่สุดวันที่ 24 มิถุนายน 2562

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นแก้ไขวันที่คดีถึงที่สุดในหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นวันที่ 24 เมษายน 2562

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณีเป็นไปตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4095/2560 การออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า คดีนี้ต้องระบุในหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดว่าคดีถึงที่สุดเมื่อใด เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 มาตรา 42 บัญญัติว่า "ให้ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งโดยมิชักช้า และภายใต้บังคับมาตรา 44 คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นที่ที่สุด" ดังนั้น ในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเมื่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้ว โดยปกติคดีจะถึงที่สุดนับแต่วันที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์

แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้คู่ความฟัง เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา 44
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
ซึ่งบัญญัติว่า "การฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้ผู้ฎีกายื่นคำร้องแสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับไว้พิจารณาตามมาตรา
46 พร้อมกับคำฟ้องฎีกาต่อศาลชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนั้นภายใน
กำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
อุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ แล้วให้ศาลชั้นต้นรับส่งคำร้องพร้อม
คำฟ้องฎีกาดังกล่าวไปยังศาลฎีกา และให้ศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัยคำร้องให้เสร็จสิ้น
โดยเร็ว" โดยหากคู่ความฝ่ายใดยื่นคำร้องขอฎีกาพร้อมกับคำฟ้องฎีกาตามมาตรา 44
วรรคหนึ่ง และศาลฎีการับฎีกาไว้พิจารณา คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์
แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบก็ยังไม่ถึงที่สุด แต่หากศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาไว้
พิจารณา คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้
เป็นที่สุดนับแต่วันที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคำสั่งไม่รับฎีกานั้น ตามมาตรา 46 วรรค
สาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ข้อเท็จ
จริงในคดีนี้ปรากฏว่าหลังจากศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โจทก์ยื่นคำร้องขอ
อนุญาตขยายระยะเวลายื่นฎีกา ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาถึงวันที่
24 มิถุนายน 2562 แต่โจทก์ไม่ได้ยื่นคำร้องขอฎีกาและคำฟ้องฎีกาภายในกำหนด
เวลาที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกา จึงต้องถือว่าไม่มีกรณีตามมาตรา
44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ.2559 คดีนี้จึงต้องถึงที่สุดตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 โดยถึงที่สุดนับแต่วันที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่าน
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้คู่ความฟัง จึงต้องระบุ

ในหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดว่าคดีถึงที่สุดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้แก้ไขวันที่ถึงที่สุดในหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นวันที่ 24
เมษายน 2562

(เกรียงศักดิ์ โสมมานะสิน-วันชัย ศศิโรจน์-รังสรรค์ โรจน์ชีวิน)

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง - นายอวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร
ศาลอุทธรณ์ - นายสุพจน์ ตันไชย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ